

감사결과 처분요구서

【감사명】 2021년 한국수자원조사기술원 종합감사

【감사항목】 공사계약 및 관리 실태

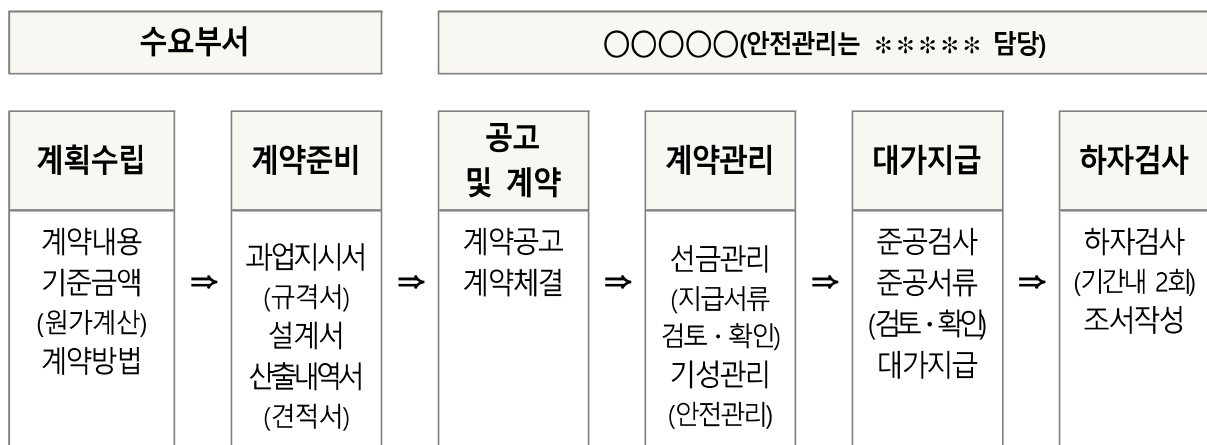
【관련부서】 □□□□□□ ※※※※※

【처분사항】 (행정상조치) 시정, 개선

【내 용】

1. 업무개요

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「업무분장요령」을 통해 각 부서별 업무분장을 명시하고 있으며 공사계약(이하 “공사”라 한다)에 관한 업무는 [그림 1]의 절차에 따라 ※※※※※ ○○○○○○¹⁾에서 수행하고 있다.



[그림 1] 공사계약 업무처리 절차

또한 기술원에서는 공사에 관한 업무를 진행하기 위하여 「예산회계규정」에 따라 「계약업무요령」²⁾(이하 “요령”이라 한다)을 제정하여 원활한 공사 업무가

1) (舊)※※※※※ ○○○○○○ → (現)※※※※※ ○○○○○○(조직개편 '21.03.01)

2) 「구매계약요령」은 2021.01.14. 전부개정을 통해 「계약업무요령」으로 변경

수행될 수 있도록 하고 있고 요령에서 따로 정하지 못한 부분은 관행에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 동법 시행령(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다), “기획재정부 계약예규 전문”(이하 “예규”라 한다) 등을 준용하여 공사계약 사무를 처리하도록 하고 있다.

이에 따라 기술원에서 '19년 ~ '20년에 실시한 공사는 총 3건으로 확인되었으며 공사 현황은 [표 1]에 나타낸 바와 같다.

[표 1] '19년 ~ '20년 기술원 공사 현황

구 분	계약일	계약금액 (천원)	상호명	공사 계약명 (계약번호)
	준공일			
건 축	'19.12.30	◇◇◇, ◇◇◇	(주)○○○○○	기술원 사무공간 신규 및 리모델링 공사(202001050○○-○○)
	'20.02.28			
소 방	'20.02.14	◇◇, ◇◇◇	(주)○○○○○○○	기술원 사무공간 신규 및 리모델링 소방공사(202022045○○-○○)
	'20.02.28			
전 기	'20.02.14	◇◇, ◇◇◇	(주)○○○○○○○	기술원 사무공간 신규 및 리모델링 전기공사(202022044○○-○○)
	'20.02.28			

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”을 통해 재구성

2. 사안별 판단근거 및 문제점

1) 공사 계약방식 적용 실태

공사의 계약방식과 관련하여 요령에서는 경쟁계약(일반, 제한, 지명)과 수의계약에 의하도록 규정하고 있으며 추정가격 5,000만원을 초과하지 아니하는 공사에 대해서는 수의계약을 할 수 있도록 하고 있다.

< 구매계약요령 >

제27조(수의계약) ① 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 수의계약에 의할 수 있다. (중략)

4. 추정가격이 5,000만원을 초과하지 아니하는 공사 또는 3,000만원을 초과하지 아니하는 제조, 구매, 용역 기타 계약을 체결하는 경우 (중략)

② 수의계약에 의하고자 할 때에는 2인 이상의 견적서를 받아야 한다. (이하 생략)

이와 관련하여 「국가계약법 시행령」에서는 수의계약에 대하여 특별히 정한 사항을 제외하면 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우에 한하여 세부조건에 부합하는 공사는 수의계약을 할 수 있도록 규정하고 있다.

< 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 >

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. (중략)

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 **추정가격이 2억원 이하인 공사**, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약 (이하 생략)

이에 따라 기술원에서 실시한 공사의 계약방식을 검토한 결과 [표 2]에 나타낸 바와 같이

- ✓ (요령) 추정가격 5,000만원 초과 공사에 대하여 수의계약 실시
- ✓ (국가계약법 시행령) 수의계약이 경쟁계약을 하는 것보다 유리하다는 판단 근거 없이 수의계약을 실시

하는 등 감사 대상기간 동안 실시된 공사 모두 수의계약에 의할 수 있는 조건을 만족하지 못함에도 불구하고 수의계약이 실시된 사실이 있다.

[표 2] '19년 ~ '20년 기술원 공사계약 방식

구 분	계 약 식	수의계약 사유	계약금액 (천원)	공사 계약명 (계약번호)
건 축	수 의	사회적 기업 여성기업	◇◇◇,◇◇◇	기술원 사무공간 신규 및 리모델링 공사(202001050○○-○○)
소 방	수 의	무	◇◇,◇◇◇	기술원 사무공간 신규 및 리모델링 소방공사(202022045○○-○○)
전 기	수 의	무	◇◇,◇◇◇	기술원 사무공간 신규 및 리모델링 전기공사(202022044○○-○○)

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “공사계약 현황 자료”를 통해 재구성

2) 공사계약 및 정산 구비서류 실태

공사계약 구비서류와 관련하여 기술원 요령에는 일반적인 계약 서류 외 특별히 공사 시 필요한 서류에 대해서 특별히 정한 바가 없는 것으로 확인되었다. 이와 관련하여 예규에 따르면 공사 시 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사 계약특수조건 및 산출내역서 등을 갖추도록 규정하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 공사계약일반조건

제3조(계약문서) ① 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다. <개정 2008.12.29.> (이하 생략)

또한 공사의 산출내역서에는 “건설업 안전보건관리비³⁾”(이하 “안전관리비”라 한다)를 계상하도록 하고 있으며 이와 관련하여 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에서는 총 공사금액 2천만원 이상인 공사는 설계내역에 안전관리비를 계상하여 적용하고 목적 외 사용금액 감액 조치 등을 하도록 규정하고 있다.

< 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 >

제3조(적용범위) 이 고시는 「산업재해보상보험법」 제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 공사 중 단가계약에 의하여 행하는 공사에 대하여는 총계약금액을 기준으로 적용한다. (이하 생략)

제5조(계상방법 및 계상시기 등) ① 발주자는 원가계산에 의한 예정가격 작성시 제4조에 따라 안전관리비를 계상하여야 한다. (이하 생략)

제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등) 발주자는 수급인이 법 제72조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있다.

아울러 「국가계약법 시행령」에 따르면 공사 시에는 필수적으로 계약상대로 하여금 계약이행보증금을 납부하도록 규정하고 있고 공사의 경우 계약금액의 100분의 15 이상 계약이행보증금을 납부하도록 하고 있다.

3) 건설사업장과 제7조제4항에서 정하는 본사 안전전담부서에서 산업재해의 예방을 위하여 법령에 규정된 사항의 이행에 필요한 비용을 말한다.

< 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 >

제52조(공사계약에 있어서의 이행보증) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약을 체결하고자 하는 경우 계약상대자로 하여금 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 선택하여 **계약이행의 보증을 하게 해야 한다.** 다만, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 계약이행보증의 방법을 제3호에 따른 방법으로 한정할 수 있다. (중략)

2. 계약보증금을 계약금액의 **100분의 15**(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 1천분의 75) 이상 납부하는 방법
(이하 생략)

이에 따라 기술원에서 실시한 공사계약 및 정산 관련서류를 검토한 결과 [표 3]에 나타낸 바와 같이

- ✓ 공사 설계서(공사계약일반조건, 공사계약특수조건 등 포함), 산출내역서 미비
- ✓ 계약이행보증금 적용 비율 부적절(총 계약금액의 10% 적용) 및 계약이행보증금 미징구
- ✓ 안전관리비 사용내역 검토 및 정산 미실시

하는 등 공사계약 및 정산 서류 전반에 걸쳐 법령과 규정에서 정한 내용을 갖추고 있지 못하거나 부적절하게 자료가 관리된 사실이 있다.

[표 3] '19년 ~ '20년 기술원 공사계약 및 정산 서류 구비 현황

구 분	계 약						정 산
	계약서	설계서	산출내역서		계약이행보증금		안전관리비 사용내역서
			원가계산	안전관리비	비율	증권발행	
건 축	○	×	○	○	10%	○	×
소 방	○	×	×	-	무	×	-
전 기	○	×	○	-	10%	○	-

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “공사계약 현황 자료”를 통해 재구성

3) 공사의 대가지급(선금, 준공금) 실태

공사의 대가지급과 관련하여 기술원 요령에는 선금 및 준공금에 대한 제출 서류와 지급 기준이 명확하게 정리되어 있지 않다. 다만 지급된 선금 반환과 관련하여 필수적으로 계약상대자에게 증권(보증서)을 징구하도록 하고 있다.

< 구매계약요령 >

제32조(대가의 지급) 모든 계약의 대가지급은 계약이 이행되어 검수가 완료된 후 다음 각 호에 정한 서류의 확인에 의거 지출되어야 한다. 다만, 선금을 지급하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 검수조서(물품구매의 경우) <개정 2019.4.1.>
2. 준공검사조서 및 기성고 증명관계서류
3. 제조용역 또는 물품의 구입완료 통보
4. 기타 필요한 증빙서류

제33조(선금 지급) ① 다음 각 호의 요건을 충족하고 계약상대방이 별지 제7호의 신청서에 의거하여 선금을 요청하는 경우에는 선금을 지급할 수 있다. (중략)

④ 제3항의 규정에 의거 선금을 하고자 할 경우 계약자로 하여금 선금의 반환에 대한 지급보증을 할 수 있는 증권 또는 보증서를 제출하게 하며, 이때 제출방법 및 보증금 납부 면제에 관하여는 제16조에서 정하는 바에 따른다.(선금 지급보증각서는 별표 제8호 서식에 의한다)

이와 관련하여 예규에서는 선금지급 기준을 “계약상대자의 청구를 받은 날로부터 14일 이내”, “준공금은 청구를 받은 날로부터 5일 이내”에 지급하도록 명시적으로 규정하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준-제12장 선금의 지급 등

제34조(적용범위) (생략) ② 계약담당공무원은 계약상대자가 제1항에 따라 선금지급을 요청하는 경우에 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출하도록 하여야 한다.

③ 계약담당공무원은 다음 각 호에 해당되는 선금에 대하여는 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 14일 이내에 지급하여야 한다. (이하 생략)

▶ (계약예규) 공사계약일반조건

제40조(준공대가의 지급) (생략) ② 계약담당공무원은 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다. 이하 이조에서 같다)이내에 그 대가를 지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다)하여야 하며, 동 대가지급기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다. (이하 생략)

이에 따라 기술원에서 실시한 공사의 대가지급 현황을 검토한 결과 [표 4]에 나타낸 바와 같이

- ✓ 선금 지급 시 선금의 반환에 대한 지급보증 증권 또는 보증서 미징구
- ✓ 선금 지급은 기준일 대비 평균 6.0일 초과
- ✓ 준공금 지급은 기준일 대비 평균 12.0일 초과

하는 등 공사의 대가지급 서류가 미비하거나 관리가 부적절하고 대가의 지급도 법정 기준일을 초과한 사실이 있다.

[표 4] '19년 ~ '20년 기술원 공사의 대가 지급 현황

구 분	선 금				준공금		
	보증서	청구일	지급일	지연일	청구일	지급일	지연일
건 축	×	20.01.17	20.02.14	6	20.03.02	20.03.24	12
소 방	-	-	-	-	20.03.02	20.03.24	12
전 기	-	-	-	-	20.03.02	20.03.24	12
평 균	-	-	-	6.0	-	-	12.0

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “공사계약 현황 자료”를 통해 재구성

4) 공사계약 사후관리 실태

공사의 사후관리와 관련하여 기술원 요령에는 특별히 정한 바가 없는 것으로 확인되었으며 예규에서는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자 발생 여부를 검사하고 하자담보책임기간 만료 14일 전부터 최종검사를 실시하여 “하자보수완료확인서”를 계약상대자에게 발급하여야 한다고 규정하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 공사계약일반조건

제35조(하자검사) ① 계약담당공무원은 제33조제1항의 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 한다.

② 계약담당공무원은 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다. 이 경우에 최종검사서에서 발견되는 하자사항은 하자보수

완료확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다. (중략)

④ 계약상대자의 책임과 의무는 제2항에 의한 **하자보수완료확인서**의 발급일부터 소멸한다.

또한 「국가계약법 시행령」에서 하자를 검사하는 자는 “하자검사조서”를 작성하도록 규정하고 있으며 계약금액이 3천만원 이하인 공사는 “하자검사조서”의 작성을 생략할 수 있다고 규정하고 있다.

< 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 >

제61조(하자검사) (생략) ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, **계약금액이 3천만원 이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.**

이에 따라 기술원에서 실시한 공사의 사후관리 현황을 검토한 결과

- ✓ 하자담보책임기간 만료 공사에 대한 하자검사⁴⁾ 미실시
- ✓ 3천만원 이상 공사의 하자검사조서 미작성
- ✓ 하자보수완료확인서 미발부

하는 등 공사의 사후 관리가 미흡하여 계약목적물에 대한 결함이나 불안전 요소들의 효율적인 유지관리 및 안전사고 예방활동 등이 실시되지 않았고 발생할 수 있는 하자에 대한 보수비용을 계약상대자 부담으로 보수할 수 있는 기회를 상실하는 등 하자담보책임기간 만료 건에 대해 **최종 하자검사를 소홀히** 한 사실이 있다.

[표 5] '19년 ~ '20년 기술원 공사의 하자담보책임기간

구 분	하자담보책임기간	하자검사(건) /검수조서	보증번호
건 축	2020.02.28. ~ 2021.02.27.	0/미작성	하자보수(이행) 보증서 (제0040031000002020012477○○ 00호)
소 방	2020.03.02. ~ 2021.04.30.	1/해당 “무”	하자보수(이행) 보증서 (제0040031000002020012499○○ 00호)
전 기	2020.02.28. ~ 2021.02.27.	0/해당 “무”	하자보수(이행) 보증서 (제0040031000002020010756○○ 00호)

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “공사계약 현황 자료”를 통해 재구성

4) 킨텍스 방재팀에서 1회 실시, “킨텍스 오피스빌딩 소방시설 종합정밀점검 일정안내”(킨텍스 방재팀, '20.07.06)

3. 관련자(부서, 팀) 및 감사담당자 의견

1) 관련자(부서, 팀) 의견

공사와 관련한 종합감사 지적사항에 대한 주무부서 의견으로 상기 지적된 사항은 공사를 총괄 관리했던 담당자의 법령과 규정 미숙지에 따른 업무처리 미숙임을 인정하였으며 관련사항에 대한 조치계획을 수립하고 철저한 관리가 이루어질 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하는 한편 하자담보책임기간이 만료되지 않은 '21년 시행 공사(4건)에 대해서는 즉각적인 조치를 취하겠다는 의견이 제시되었다.

아울러 지적사항 외에도 계약업무에 부족한 부분이 다수 확인됨에 따라 계약 업무 전반에 대한 관리 체계를 개선하는 중이며 공사계약에 대해서는 우선적으로 계약에서부터 사후관리까지 수요부서와 긴밀한 협조체계를 구축하고 주기적인 담당자 교육 및 공사 계약·관리를 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 감사담당자 의견

기술원은 계약업무를 원활하게 수행하고 관련 절차 및 규정 등을 보완하기 위해 '20.03.01 조직개편(***** 내 ○○○○○(3명) 편성)을 실시하였으며 이를 통해 업무 절차 개선, 관련 규정 개정 등 계약과 관련된 업무가 상당히 개선되어 추진되고 있는 것으로 확인된다. 다만 이러한 전사적 노력과 개선에도 불구하고 2021년도 종합감사 내용 및 지적사항과 같이 여전히 과거 계약자료에 대한 정리와 관리가 미진한 것으로 나타났다.

따라서 기술원은 상기 적시된 공사계약 및 관리 미흡에 대한 문제점을 면밀하게 검토하여 관련 법령 및 규정 등에서 정하고 있으나 이행하지 못한 사항에 대한 조치계획을 수립(개선)하고 조치하여야 하며 기술원 재산상 손해를 최소화하기 위하여 하자담보책임기간이 만료되지 않은 '21년 공사(4건)들은 목적물에 하자발생 시 기술원의 추가예산을 투입하지 않고 보수 받을 수 있도록 즉각적인 조치를 취해야 한다.

아울러 '22년 예산요구(안)에 따르면 기술원은 '22년부터 「기타공공기관 계약 사무 운영규정」(기획재정부 제385호, 2018.06.29.) 적용대상임에 따라 공사계약 시 관련 법령과 규정을 반드시 준수할 수 있도록 주의가 필요하다.

4. 조치 요구사항

한국수자원조사기술원장은

【시정요구】 관리되지 못하고 있는 과거 공사계약 및 정산 서류를 취합·관리 하고 하자담보책임기간 만료 전 공사계약에 대한 사후관리를 철저히 이행하시기 바랍니다.

【개선요구】 공사계약 및 정산 업무 중 법령과 규정에 따라 이행하지 못한 사항을 면밀히 검토하여 공사계약 및 정산 업무처리 절차를 마련하는 등 향후 동 사항에 업무 처리와 관리가 철저히 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.